

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5001010-53.2022.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: SYMONE CANDIDA DA SILVA MAIA (RECORRIDO)

ADVOGADO(A): BRUNO BARBOSA PEREIRA (OAB RJ214042)

ADVOGADO(A): JARDEL ROMULO CONRADO DOS SANTOS (OAB RJ215916)

ADVOGADO(A): SIDNEI AYRES DA SILVA (OAB RJ227134)

ADVOGADO(A): BRUNO BARBOSA PEREIRA

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por SYMONE CANDIDA DA SILVA MAIA (evento 124) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 120) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto: (1) a efetiva apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado é pressuposto necessário para análise do PRU; (2) não é cabível a discussão de matéria de natureza processual, em sede de pedido de uniformização.

A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 86) conheceu e deu provimento parcial ao recurso inominado da UNIÃO, reformando a sentença para que esta seja condenada apenas ao pagamento da diferença de variação do adicional de insalubridade de seu grau médio (10%) para máximo (20%), durante a pandemia Covid-19 e julgando improcedente os demais pedidos.

A autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 93), argumentando que: (1) houve supressão de instância, eis que a o acórdão recorrido decidiu sobre questão não examinada pela sentença; (2) o acórdão impugnado contém contradição, pois em que pese este ter reconhecido a exposição da parte autora, fazendo jus ao adicional de insalubridade, em grau médio, no período sem a pandemia do covid-19, em sua fundamentação, todavia, essa exposição não é considerada, tendo sido a demanda julgada improcedente sobre esse pedido.

Outrossim, a parte autora indicou como paradigma o processo de número 5016078-43.2022.4.025101, julgado pela 8ª Turma Federal Recursal/SJRJ.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, no qual alega que:

“Ao contrário do entendimento exarado na decisão agravada em juízo preliminar de admissibilidade, o acórdão recorrido, ao não conferir efeitos retroativos ao laudo administrativo de evento nº 1 (LAUDO9) e evento 38 (LAUDO2) datado em Janeiro/2018, diverge do posicionamento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização no sentido da possibilidade de se atribuir efeitos financeiros retroativos ao laudo pericial administrativo pré existente, não havendo que se falar em suposição, mas em prova material, de que exista laudo técnico administrativo anterior”.

Aduz que o respeitável decisor deixou de observar o precedente da turma recursal supracitada, ou seja, retornar os autos do processo quando fica configurado alguma irregularidade que não foi observada pelo Juízo a quo.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Como acima relatado, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ conheceu e deu provimento parcial ao recurso da UNIÃO, para que esta seja condenada apenas ao pagamento da diferença de variação do adicional de insalubridade de seu grau médio (10%) para máximo (20%), durante a pandemia Covid-19, julgando improcedente os demais pedidos, em acórdão assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICA EM RADIOTERAPIA. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL. LAUDO PERICIAL ATESTA SUJEIÇÃO À INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE O

Por outro lado, depreende-se que a Turma Recursal prolatora do acórdão paradigma, naqueles autos, decidiu pela anulação da sentença como consequência do aludido decisum ter partido de premissa equivocada.

Confira-se (evento 93 - Informação 2 - página 4):

(...)Assim, considerando que a sentença partiu de premissa equivocada, entendo que o feito merece ser anulado para que nova sentença seja proferida, evitando-se, assim, eventual supressão de instância(...)

Portanto, não se vislumbra divergência entre decisões de Turmas Recursais sobre questão de direito material, na hipótese desenhada nos autos, eis que a discussão acerca da necessidade de anulação da sentença, por suposto cerceamento de defesa ou correção de suposto vício de contradição do acórdão impugnado evidenciam matérias de cunho processual que não podem ser objeto de análise, em sede de pedido de uniformização, a atrair, portanto, a incidência da Súmula 43 da Turma Nacional de Uniformização, que dispõe: "*Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual*", acrescentando que a espécie recursal adequada para sanar alegado vício de contradição são os embargos de declaração e não o pedido regional de uniformização.

Ademais, observa-se que o acórdão recorrido afigura-se incensurável, porquanto se encontra em harmonia com os entendimentos consolidados da Turma Nacional de Uniformização e do Superior de Tribunal de Justiça que vêm, reiteradamente, decidindo no sentido de que o recebimento das parcelas em atraso está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Destarte, não cabe seu pagamento por presunção, pelo período que antecedeu à perícia e a formalização do laudo comprobatório ou até mesmo quando o próprio laudo pericial ateste que a insalubridade é anterior à sua confecção.

Confira-se:

"PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PUIL 413 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DATA DO LAUDO PERICIAL. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do PUIL n.º 413, definiu que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual". 2. Não é possível retroagir o termo inicial do adicional para momento anterior ao laudo judicial, ainda que este ateste que a insalubridade é anterior à sua confecção. 3. Isso porque um ponto determinante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi o disposto no art. 6º do Decreto nº. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, e estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento". 4. Incidente conhecido e provido. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 00042537620134036201 - TNU - Relator: GUSTAVO MELO BARBOSA - Data da publicação: 18/11/2021)".

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DO LAUDO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A turma recursal reconheceu o direito da servidora pública ao adicional de insalubridade desde data anterior à da elaboração do laudo, tendo em vista que ela já estava lotado no mesmo local de trabalho em período anterior. 2. O STJ, no PUIL 413, julgou caso semelhante e afirmou que, como a insalubridade somente pode ser comprovada por meio de laudo, é a data da elaboração dessa prova que fixa o início do pagamento do adicional, sem efeitos retroativos, ainda que tenha havido atraso da administração pública. 3. Precedente da TNU: PUIL 0004253-76.2013.4.03.6201, relator juiz federal Gustavo Melo Barbosa, j. 18/11/2021. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 50086695520184025101 - TNU - Relatora: LUCIANE MERLIN CLÉVE KRAVETZ - Data da publicação: 11/02/2022)".

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O PARADIGMA DA 8ª TURMA RECURSAL (PROCESSO N. 5006989-04.2020.4.02.5121). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. LAUDO QUE

RECONHECE A INSALUBRIDADE PRETÉRITA. **RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.** APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ NO **PUIL 413** QUE CUIDA DA CONCESSÃO DO ADICIONAL DE **INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PARTIR DO LAUDO PERICIAL.** NEGADO PROVIMENTO AO PU PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. *Decisão: Unanimidade. Não conhecido em relação à multa e, na parte conhecida, desprovido.”. (Processo Nº 5071368-14.2020.4.02.5101 - Turma Regional de Uniformização da 2ª Região - Relatora: Juíza Federal KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA - Data do julgamento: 03/0/2023).*

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.

5001010-53.2022.4.02.5101

20002077248 .V4